专题十七 培养社会主义法治思维

一、法治思维是一种特殊的高级法律意识（四层含义）

❶ **正当性思维**：以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念。

❷ **规范思维**：以法律原则和法律规则为依据来指导人们的社会行为。

❸ **逻辑思维**：以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷。

❹ **科学思维**：符合规律、尊重事实。

二、法治思维的基本内容

1. 法律至上

❶ 含义：指在国家或社会的所有规范中，**法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范**。这里的法律，既包括宪法，也包括其他一般法律。**法律至上尤其指宪法至上。**

❷ **具体表现：法律的普遍适用、优先适用和不可违反。**

法律的普遍适用，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。

法律的优先适用，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。

法律的不可违反，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。

点拨 做题时注意区分法律的普遍适用与不可违反。法律的普遍适用是从正面讲，强调“所有人都必须遵守法律”；法律的不可违反是从反面讲，强调“只要违反法律，就要受到惩罚”。

2. 权力制约

❶ **含义**：指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束。

❷ **内容**：**权力由法定**（即法无授权不可为）、**有权必有责、用权受监督、违法受追究。**

3. 公平正义（包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平）

❶ 权利公平：一是权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；二是享有的权利特别是基本权利平等；三是权利保护和权利救济平等。

❷ 机会公平：国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点（起点公平）；社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域（发展公平）；不仅要关注当代人的机会平等，还要考虑后代人的机会平等（代际公平）。

❸ 规则公平：包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等、法律保护面前人人平等；任何人不得享有法律之外的特权；任何人也不会被法律排除在保护之外。

❹ 救济公平：包括司法救济公平、行政救济公平、社会救济公平。

4. 权利保障

包括宪法保障（权利保障的前提和基础）、立法保障（权利保障的重要条件）、行政保障（权利保障的关键环节）和司法保障（公民权利保障的最后防线）。

5. 程序正当

表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

专题十八　法律权利与法律义务

一、法律权利与法律义务的特点及相互关系

1. 马克思主义权利观与其他权利观的根本区别：强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用

2. 法律权利的特征

❶ 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。

❷ 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。

❸ 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本